

1500208-87.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500208-87.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500208-87.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2033993/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 22850243 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

393/22/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2033993 - 05º D.P. PIRACICABA, 393/22/922

- 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONY ALEX DA SILVA MORAIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Processo n.º 1500208-87

Vistos.

RONY ALEX DA SILVA MORAIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II (duas vezes, uma combinada com o artigo 14, inciso II), e artigo 71 do Código Penal, porque no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta de 20h07, na escola municipal João Nascimento, localizada na rua Antônio Augusto de Souza, nº 456, bairro Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, uma panela de

cozinha industrial, um liquidificador industrial, marca "Skymssen", e seis abacaxis, totalizando o valor de R\$ 1.270,00, pertencentes à sobredita escola.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de fevereiro de 2022, minutos depois, na escola municipal João Nascimento, localizada na Rua Antônio Augusto de Souza, nº 456, bairro Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca, o réu tentou subtrair, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um ventilador de parede, marca Arge, uma panela de cozinha industrial e um ventilador industrial de parede, totalizando o valor de R\$ 390,00, pertencentes à sobredita escola, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia, imbuído de animus furandi, o réu dirigiu-se à sobredita Escola, escalou o muro lateral do local e nela ingressou. Em seguida, dirigiu-se à cozinha do estabelecimento, onde arrombou a porta e passou a separar bens.

Em poder do liquidificador, da panela industrial e seis abacaxis, o réu saiu do estabelecimento deixou os bens subtraídos escondidos nas proximidades e retornou ao local para apoderar-se de mais objetos.

Assim, ele novamente dirigiu-se à cozinha, onde se apossou de mais uma panela industrial e um ventilador. Contudo, no momento em que saía do estabelecimento de ensino foi surpreendido por guardas civis acionados a atender a ocorrência.

A segunda subtração apenas não se consumou em razão dos guardas civis terem chegado ao local e surpreendido o réu em flagrante delito.

A denúncia foi recebida (fls. 88/89), o réu citado (fls. 96), apresentando resposta à acusação, na qual requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 100/103).

O recebimento da denúncia foi mantido, concedendo ao réu a liberdade provisória e designando a audiência (fls. 110/113). Por ordem do E. Tribunal de Justiça, foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 165/169).

Em audiência, foram ouvidas 03 testemunhas em comum, sendo o réu interrogado (fls. 252/253).

Encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, pleiteou a exasperação da pena em razão dos maus antecedentes e reincidência e redução de metade quanto ao segundo furto, em razão da tentativa, fixação de regime fechado, sem qualquer substituição em razão da reincidência (fls. 262/272).

A Defensoria Pública, em razão da confissão do réu em consonância com as demais provas do processo, requereu o afastamento das qualificadoras em razão do laudo pericial não ter constatado existência de escalada ou arrombamento. Pleiteou também o afastamento dos maus antecedentes em razão da pena extinta há mais de 12 anos; a compensação da reincidência com a confissão, mantendo-se a pena-base no mínimo legal; reconhecimento de um único crime de furto tentado, afastando-se a continuidade delitiva; fixação do regime semiaberto considerando a quantidade da pena a ser aplicada; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por fim, o direito de recorrer da sentença em liberdade (fls. 288/297). É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 18/19 e na fotografia de fls. 17.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser imputada ao réu.

Na fase policial, o réu permaneceu calado (fls. 08/09).

Em Juízo, o réu falou que nesse mesmo dia, estava pegando latinha, de madrugada. As coisas estavam dentro do ginásio. Entrou no ginásio pelos fundos, pegou os objetos e, quando foi para o portão da frente do ginásio, que dá acesso à rua, foi abordado pelos guardas. Eles pediram que pulasse o portão para fora. Pulou o portão e foi abordado pelos guardas civis, que pularam o portão para pegar os objetos no ginásio. Não entrou na escola, mas vai assumir tudo, para acabar "o negócio". Na época, era usuário de drogas. Não quer responder se arrombou a porta da cozinha (fls. 252/253).

A autoria restou provada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

A diretora e representante da vítima C.S.S.R. declarou que é diretora da escola em questão. Os fatos ocorreram num domingo. A escola estava fechada e não possuem segurança, apenas alarmes. O alarme da cozinha tocou perto das 20h00 e a Central fez contato com a GCM. Eles foram ao local e conseguiram prender o réu pulando o muro da escola, que dá acesso à quadra e foi abordado. A Central fez contato com a funcionária e ela esteve na escola e abriu a escola aos guardas civis. Depois, os guardas conseguiram contato com ela, que foi direto à Delegacia. Acredita que o réu tenha pulado o muro pelo refeitório. Ele arrombou a janelinha da cozinha por onde são servidas as alimentações aos alunos e teve acesso à cozinha. Da cozinha, ele pegou 06 abacaxis, 01 liquidificador industrial e 02 panelas grandes. Saindo da cozinha, ele furtou um ventilador de parede no refeitório. O réu estava passando os bens para o outro lado do muro, quando foi abordado pelos policiais. Quando os guardas entraram, viram que faltavam mais dois ventiladores no refeitório, mas eles já tinham sido retirados para manutenção, pela Prefeitura, porque estavam quebrados. Quando chegou na Delegacia, não viu o réu. Recuperou os bens no próprio dia (fls. 252/253).

O guarda municipal Dorisvaldo Meres da Silva asseverou que foram determinados a comparecer no local, porque o alarme foi acionado. No local, viram o réu saindo pela lateral da escola, com vários pertences, como ventilador, abacaxis, liquidificador industrial. O ginásio que fica ao lado da escola não faz parte dela. O réu foi encontrado perto do portão do ginásio, que dá acesso à rua, com os objetos na mão. Entre o ginásio e a escola tem um muro, que poderia ser escalado. O réu foi visualizado na posse de alguns dos objetos e, posteriormente, localizaram o restante dos objetos dentro do ginásio. O réu foi detido e fizeram contato com uma zeladora da escola e ela reconheceu os objetos como sendo da escola. Na escola, a porta da cozinha estava arrombada. O réu negou a prática delitiva, falou que tinha achado os produtos ali. Assim que o alarme toca, já foram ao local. Não viram amis nenhuma pessoa nas proximidades. Não conhecia o réu (fls. 252/253).

No mesmo sentido, o depoimento do também o guarda municipal Leandro Valverde, segundo o qual a Central passou que tinha soado o alarme na escola e foram ao local. Encontraram o réu do lado externo da escola, mas no interior do ginásio, com panelas e liquidificador. Pediram que o réu pulasse esse portão e o abordaram. Quando ingressou pelo portão que ele "despulsou", encontrou mais abacaxis e ventilador. A escola fica de um lado e o ginásio ao lado. Entre um e outro, há um muro alto. O ginásio tem um alambrado que dá acesso à rua. O réu foi encontrado no ginásio, indo em direção ao portão, carregando panelas e liquidificador. Havia uma porta de acesso à cozinha que estava arrombada. O réu disse que estava passando na frente do portão do ginásio e o pulou o ver o que tinha. Chegaram rapidamente à escola, depois que o alarme tocou. Não visualizaram mais ninguém fugindo, nas proximidades. Não conhecia o réu. Não sabe se o ginásio é instalação municipal (fls. 252/253).

Com efeito, a prova é suficiente para a certeza da acusação.

O réu, na fase policial, ficou em silêncio. Judicialmente, o réu alegou que encontrou os bens fora da escola, no ginásio. Negou que tivesse ingressado na escola.

A diretora da escola não presenciou os fatos, mas alegou que o alarme da cozinha da escola soou e a Guarda Civil esteve no local, encontrando o réu e os bens subtraídos. Confirmou a subtração dos bens (abacaxis, panelas grandes, liquidificador industrial e ventilador) que lhe foram devolvidos na Delegacia, bem como o arrombamento da janela da cozinha, por onde as refeições são entregues aos alunos.

Segundo os guardas civis, eles foram informados pelo COP de que o alarme da escola tinha soado e, por isso, foram ao local. O réu foi localizado no ginásio de esportes que fica ao lado da escola, mas não lhe pertence, existindo um muro alto que os divide. O réu estava caminhando em direção ao portão do ginásio quando foi avistado. Com ele, havia parte dos bens subtraídos. Quando ingressaram no ginásio, os guardas civis encontraram o restante dos bens. Os guardas civis confirmaram que a porta da cozinha estava arrombada.

Com efeito, ainda que o réu negue a prática delitiva, o certo é que ele foi

abordado pelos guardas municipais nas proximidades da escola e na posse de parte da res furtiva e o restante dos bens estavam escondidos no ginásio, de onde ele saía, quando foi avistado pelos guardas civis.

Ter sido o réu encontrado na posse de parte da res, por si só, já faz presumir-se a autoria, cabendo ao próprio acusado a tarefa de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. "RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

No caso dos autos, o réu não apresentou sua versão, na fase policial e, em Juízo, aduziu que encontrou os bens já fora da escola, no entanto, os guardas civis informaram que assim que o alarme soou já foram avisados e se deslocaram à escola, encontrando apenas o réu nas proximidades, sem terem visto qualquer pessoa, mesmo que não identificada, de forma que a presunção se tornou certa.

Confirmada a autoria delitiva, entendo que, no caso em comento, existiu apenas um

delito de furto, não havendo qualquer indicação de que duas tenham sido as ações furtivas.

É que o réu foi abordado fora da escola e todos os bens estavam na sua posse e guarda, no ginásio ao lado da escola.

Não há prova de que o réu tenha entrado, saído com parte dos bens e, depois, retornado à escola, de onde subtraiu mais objetos.

A prova que foi produzida apenas indica que o réu estava ao lado da escola carregando parte dos bens e os outros estavam no mesmo ginásio onde ele foi encontrado.

Nesse contexto, entendo que há apenas um crime de furto a ser apurado nestes autos.

3) Do arrombamento

Neste momento, cabe perquirir sobre a qualificadora de arrombamento de obstáculo.

Analisando a prova dos autos, verifica-se, que o laudo pericial de fls. 136/141, conseguiu apurar vestígios de arrombamento nas janelas que dão acesso ao interior da cozinha da escola, com danos orientados de fora para dentro, proporcionando acesso ao interior da cozinha.

A qualificadora, portanto, deve ser reconhecida.

4) Da escalada

A qualificadora da escalada também vem corroborada pelo laudo pericial de fls.

136/141, segundo o qual o imóvel é guarnecido frontalmente por mureta de alvenaria encimada por gradil metálico, perfazendo 2.10 metros de altura, além de portão frontal dotado de fechadura eletrônica. Lateralmente, escola é dotada de muro de alvenaria de 2.06 metros de altura. O acesso à área lateral era guarnecido por portão metálico de 02 metros, provido de cadeado e corrente metálica íntegra. Dessa forma, para adentrar ao estabelecimento de ensino, qualquer que fosse o lado, o réu precisou utilizar-se de especial habilidade, uma vez que a escola é dotada de muros altos por todos os lados.

E mais, a escalada pode não ter deixado vestígios e, por isso, a inexistência de laudo a comprová-lo não afasta a existência da qualificadora.

Assim, a qualificadora deve ser reconhecida.

5) Da tentativa

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apprehensio ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO D CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Assim, como o réu não obteve a posse tranquila e desvigiada da res, a tentativa deve ser reconhecida.

6) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

Arguiu a Defesa que os antecedentes antigos, ocorridos há mais de 10 anos, não

podem ser considerados como maus antecedentes.

Entendo, contudo, que os antecedentes servem para individualizar a pena, fazendo com que a pessoa que já foi condenada definitivamente seja tratada de forma diversa daquela que nunca passou pelo processo criminal.

Ainda que assim não fosse, mesmo se reconhecido o direito ao esquecimento, considerando a situação presente, embora o crime julgado nos autos nº 0028475-35.2004.8.26.0451 tenha sido praticado em 2004 e a condenação definitiva tenha ocorrido em 2005, o certo é que a pena foi extinta apenas em 2016 (fls. 34), ou seja, há 06 anos, não havendo possibilidade de não reconhecimento dos maus antecedentes.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. OPERAÇÃO COMBOIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRABANDO CIGARROS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes, nos termos do art. 59 do CP. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 593.818 (Tema 150 - repercussão geral), de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, publicado no DJE de 23/11/2020, fixou a tese de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da desfavorabilidade da vetorial antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso. Assim, quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 3. In casu, não obstante a falta de informações referentes ao momento da extinção da pena no acórdão recorrido, não se verifica o incremento desarrazoado da pena-base pelos maus antecedentes, uma vez que a condenação anterior transitou em julgado no dia 9/5/2018 e o crime descrito na denúncia foi praticado entre os meses de junho de 2015 e março de 2016, ou seja, antes do trânsito em julgado, podendo com clareza ser utilizada na valoração dos antecedentes na pena do recorrente. 4. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020). 5. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 7. No caso concreto, tendo em vista os maus antecedentes (1 condenação transitada em julgado) e o desvalor das circunstâncias do crime, não há qualquer ilegalidade na fixação da pena-base em 6 meses acima do mínimo legal, até por que, para cada vetorial negativa, fora utilizado o aumento de menos de 1/6, o que se mostra razoável e proporcional, até benéfico ao acusado. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.115.624/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim, o réu possui antecedente criminal (Certidão de fls. 34 - Processo nº 0028475-35.2004.8.26.0451) e o crime é duplamente qualificado, de forma que a pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa.

A reincidência (Certidão de fls. 34/35 - Processo nº 0028604-40.2004.8.26.0451, com a informação de fls. 47 de que a pena foi extinta em 21/06/2017) fará com que a pena sofra novo aumento de um sexto: reclusão de 02 anos, 08 meses e 20 dias e 12 dias-multa.

A tentativa fará com que a pena seja diminuída em um terço, dada à proximidade da consumação, uma vez que o réu já havia retirado os bens da escola: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias e 08 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento e diminuição a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, em razão dos maus antecedentes e reincidência.

Pena final: reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias, em regime inicial fechado, e 08 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR RONY ALEX DA SILVA MORAIS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de reclusão de 01 ano, 09 meses e 23 dias, em regime inicial fechado, e 08 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente não específico, mas estava trabalhando registrado, quando foi cumprido o mandado de prisão, demonstrando estar tentando se reintroduzir na sociedade (fls. 179/187). Dessa forma, tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário-mínimo.

O réu está solto e assim poderá continuar caso deseje recorrer desta sentença.

Não há possibilidade de detração, diante do tempo de prisão cautelar e a pena aplicada.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piracicaba, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA